Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Salgueiro

R MANOEL FRANCISCO SANTIAGO, 300, Forum Cornélio de Barros Muniz e Sá, Augusto Alencar Sampaio, SALGUEIRO - PE - CEP: 56000-000 - F:(87) 38718779

Processo nº **0001397-62.2018.8.17.3220**

INTERESSADO (PGM): K. T. X. G.
REPRESENTANTE: MARIA EDJANE XAVIER DE SOUZA

ESPÓLIO - REQUERIDO: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - 2ª PROCURADORIA REGIONAL - PETROLINA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela proposta KARLA THAYS XAVIER GONDIM, brasileira, menor impúbere, representada por sua genitora MARIA EDJANE XAVIER DE SOUZA em face do ESTADO DE PERNAMBUCO**,** pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 10.571.982/0001-25, com sede no Palácio do Campo das Princesas, Praça da República, s/n, Bairro Santo Antônio, CEP 50.010-928, Recife/PE, objetivando compeli-lo a fornecer o medicamento RITALINA LA(METILFENIDATO) 40mg/dia, na forma prescrita pelo médico, enquanto for necessário.

Em suma, aduz o requerente que: a) apresenta um caso clinico de perturbações emocionais, caracterizados pelo um conjunto de fenômenos comportamentais e cognitivos, possuindo uma instabilidade emocional intensa, com comportamento hiperativo, desatenção marcante ou distração, conforme laudo médico do Dr. Cristiano Fernando de Sá Carvalho, Médico Psiquiatra, CRM 13809; b) para tratar do determinado caso clínico, a fim de tentar controlar determinados comportamentos apresentados pela autora, que de certa forma chega a serem agressivos (conforme declaração escolar sobre determinado comportamento), entre diversas medicações, acompanhamento e procedimentos, é necessário tomar o medicamento RITALINA LA (METILFENIDATO) 40mg/dia; c) o medicamento RITALINA LA (METILFENIDATO) 40mg/dia, é indicado para quem tem Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) ou Transtorno hipercinético é um distúrbio de comportamento em crianças e adolescentes; d) sem o devido tratamento, bem como o referido procedimento, a autora fica incapaz de controlar o seu quadro clínico, deixando bastante agressiva e com comportamentos diversos.

A inicial foi instruída com receituário médico, documentos pessoais, dentre outros.

Concessão da tutela antecipada, id. 35738066 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=1263265&ca=34aea01206dda5b85729557e27d6e8f31a8d9a82e755427fd5e7c691cd352d19af1bd28ca7b0693eb52b80f6d77b0b8339b484

Citada, a parte promovida apresentou contestação alegando preliminarmente carência da ação, e, no mérito, em síntese que: (...)DO MÉRITO. MEDICAMENTO DE DISPENSAÇÃO GRATUITA.O medicamento solicitado por meio da presente ação é, de fato, fornecido pelo Estado de Pernambuco, mas imprescindível a disponibilidade no mercado. A situação de desabastecimento não é de responsabilidade do Estado, como demonstrado pelas notícias anexadas. Ora, por evidente, o desabastecimento corresponde a uma situação temporária, ocasionada por fatores diversos, os quais refogem à vontade deste ente público. Importante pontuar, uma vez mais, que essa situação excepcional de desabastecimento não corresponde a uma negativa administrativa, de forma que, tão logo seja regularizado o fornecimento, com o abastecimento da Farmácia, a parte autora será DO MÉRITO. MEDICAMENTO DE DISPENSAÇÃO GRATUITA.O medicamento solicitado por meio da presente ação é, de fato, fornecido pelo Estado de Pernambuco, mas imprescindível a disponibilidade no mercado. A situação de desabastecimento não é de responsabilidade do Estado, como demonstrado pelas notícias anexadas. Ora, por evidente, o desabastecimento corresponde a uma situação temporária, ocasionada por

fatores diversos, os quais refogem à vontade deste ente público. Importante pontuar, uma vez mais, que essa situação excepcional de desabastecimento não corresponde a uma negativa administrativa, de forma que, tão logo seja regularizado o fornecimento, com o abastecimento da Farmácia, a parte autora será imediatamente contemplada com o fármaco em questão. (...).

Petição, id 61814378, por meio da qual a requerente informa não estar recebendo o referido medicamento.

Réplica a contestação, id 80912677, por meio da qual a autora informa de que diante da informação do requerido de que o medicamento está em falta o mercado, procurou o médico que acompanha seu tratamento e este informou que o medicamento pode ser substituído pelo fármaco VENVASE de 30 MG.

Intimado, o requerido para manifestar-se sobre o pedido de substituição do medicamento, o demandado insurgiu-se contra o pedido alegando tratar-se de pedido de aditamento extemporâneo porque já ultrapassada a fase de saneamento e ainda que não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, informa que não concorda com o pedido de ampliação objetiva da demanda, vez que o processo já se encontra em fase bastante avançada e se assim for o processo jamais seria finalizado, pois todos os medicamentos que tenham pertinência com a enfermidade da paciente poderá ser incluído no pedido enquanto não sentenciado.

Consta dos autos parecer técnico do NATJUS/PE, id 9560185.

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora informou não ter interesse na produção de outras e a parte demandada deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório. Decido.

DA CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

O demandado alega que nos processos de jurisdição contenciosa, a existência de pretensão resistida é um pressuposto lógico, de modo que, inexistindo qualquer recusa, nada justifica que o requerente se valha da via judicial e que o medicamento pleiteado é fornecido pelo SUS e vinha sendo recebido pela autora, como demonstra a carteira da Farmácia do Estado por ela apresentada (Id 35124220), contudo o medicamento está em falta no mercado e por isto, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, vez que falece interesse processual na medida postulada.

O interesse de agir está precisamente no fato da requerente não está recebendo o medicamento, seja o original, genérico ou similar. Apesar do demandado informar que o medicamento está em falta no mercado, o problema de saúde da parte autora persiste e a mesma necessita da medicação, seja, a RITALINA LA (METILFENIDATO) 40mg/dia ou outro medicamento indicado pelo médico para o tratamento da paciente.

MÉRITO

O feito tramitou regularmente não havendo nulidade a ser declarada, comportando julgamento antecipado, eis que versa apenas sobre questões de direito, não havendo necessidade de produção de prova em audiência.

A pretensão buscada pela parte demandante está amparada pela Constituição Federal vigente, a qual proclama o atendimento à saúde como um **direito de todos e dever do Estado** (artigo 196), bem como que esse atendimento deve ser **integral** (artigo 198, inciso II), compreendendo, por conta disso, o fornecimento de tratamento adequado.

A propósito, o Colendo Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que:

> ***"... O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição da República"*** (Recurso Extraordinário nº 273.839, rel. Min. Celso de Mello). **(GRIFEI)**

> No mesmo sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que:

> ***- "... 1) É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental à saúde constitucionalmente previsto. 2) Eventual ausência do cumprimento de formalidade burocrática não pode obstaculizar o fornecimento de medicação indispensável à cura e/ou a minorar o sofrimento de portadores de moléstia grave que, além disso, não dispõem dos meios necessários ao custeio do tratamento. 3) Entendimento consagrado nesta Corte na esteira de orientação do Egrégio STF. 4) Recurso ordinário conhecido e provido"*** (RMS nº 11.129-0-PR, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins. 2ª T., v.u., j. 02.10.2001).

A par disso, não há que se alegar invasão de matéria de competência do Poder Executivo, pois a pretensão da parte autora é de que se cumpra o dever constitucional do Estado de preservar e recuperar a saúde dos indivíduos (artigo 196, da Constituição Federal), incluindo-se, à evidência, nessa obrigação, o fornecimento de medicamentos àqueles que não têm condições financeiras para adquiri-los.

Não há dúvida, portanto, de que o dever constitucional do Estado, na assistência à saúde, tem caráter concorrente, ou seja, cabe no mesmo grau à União, ao Estado-Membro e ao Município.

Neste caso, a cada um dos entes públicos pode ser exigido no seu dever constitucional, à semelhança do que ocorre na solidariedade, no direito civil, quando a dívida pode ser exigida de cada um dos devedores solidários, no seu todo (artigo 265, do vigente Código Civil).

Na situação sob exame, a parte autora comprovou por meio de receituários médicos a necessidade do tratamento indicado na exordial.

O art. 196 da Constituição Federal é esperança dos cidadãos que em momentos de fragilidade de sua saúde, sentem-se abandonados pelo sistema de saúde vigente onde não há quem lhes assegure seus direitos. A burocracia e os interesses em geral não convergem para auxiliá-lo, nesta hora em que ele necessita de amparo. Neste momento, o Poder Judiciário exerce sua função assegurando tal garantia.

Estabelece o art. 196 da CRFB que:

> *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

Desta forma, a União, Estados e Municípios são responsáveis pela saúde das pessoas, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal, sendo da competência comum de todos os entes federativos o "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência" (art. 23, II, da CF).

Impõe-se ressaltar que o pedido de substituição do medicamento RITALINA LA 40mg/dia por VENVASE de 30 MG não constitui inovação do pedido inicial, mas mera adequação do tratamento. A parte autora tem o distúrbio e necessita de tratamento medicamentoso, sendo os indicados para tratar o distúrbio a RITALINA LA 40mg/dia ou VENVASE de 30 MG, conforme receituário médico, bem como pelo relatório do Natjus, id 95601855, que o indica para o tratamento do distúrbio.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que a **substituição** ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da **causa de pedir,** mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente. Nesse sentido: (AgInt no REsp. 1.503.430/SP, Rel. Min. GURGEL **DE** FARIA, DJe 22.11.2016). No mesmo sentido: AgRg no REsp. 1.577.050/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.5.2016; AgRg no AREsp. 752.682/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Estado de Pernambuco forneça à pessoa de KARLA THAYS XAVIER GONDIM, o medicamento RITALINA LA 40mg/dia ou VENVASE de 30 MG, na forma prescrita pelo médico, condicionando a entrega do medicamento à apresentação, na Secretária de Saúde, de receita médica atualizada a cada 3 (três) meses tornando definitiva a antecipação da tutela inicialmente deferida.

O não cumprimento da determinação judicial supramencionada importará em bloqueio de valores em contas públicas para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Sem custas e honorários, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Salgueiro, 29.11.2022.

JUIZ DE DIREITO

Assinado eletronicamente por: JOSE GONCALVES DE ALENCAR
08/12/2022 11:57:13
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 120740894

22120811571332100000118013599

IMPRIMIR GERAR PDF